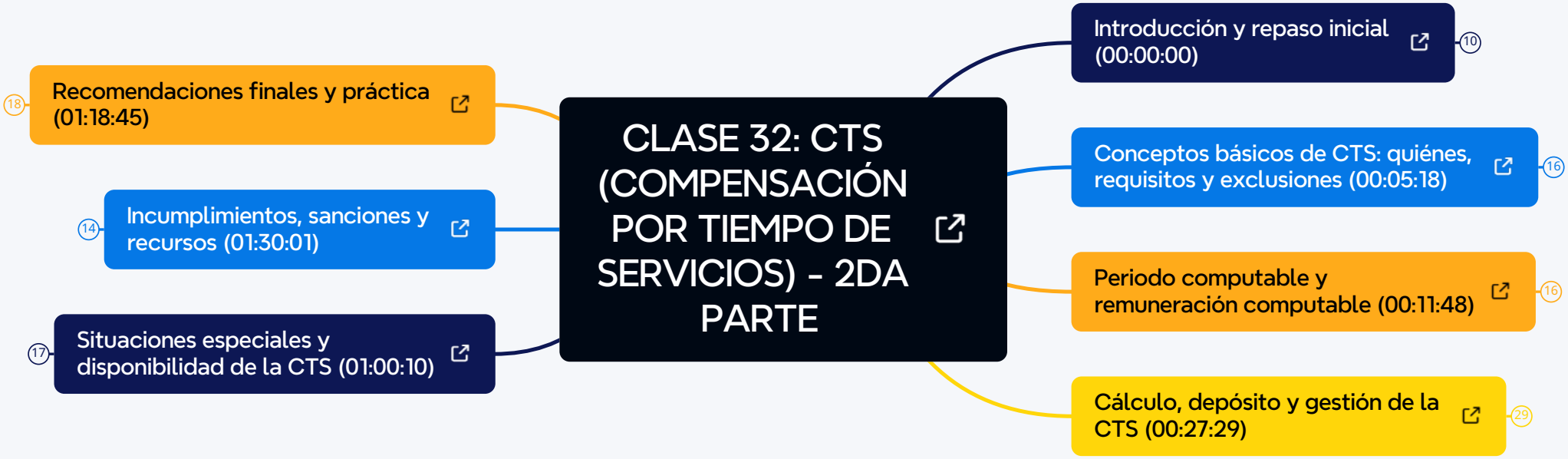
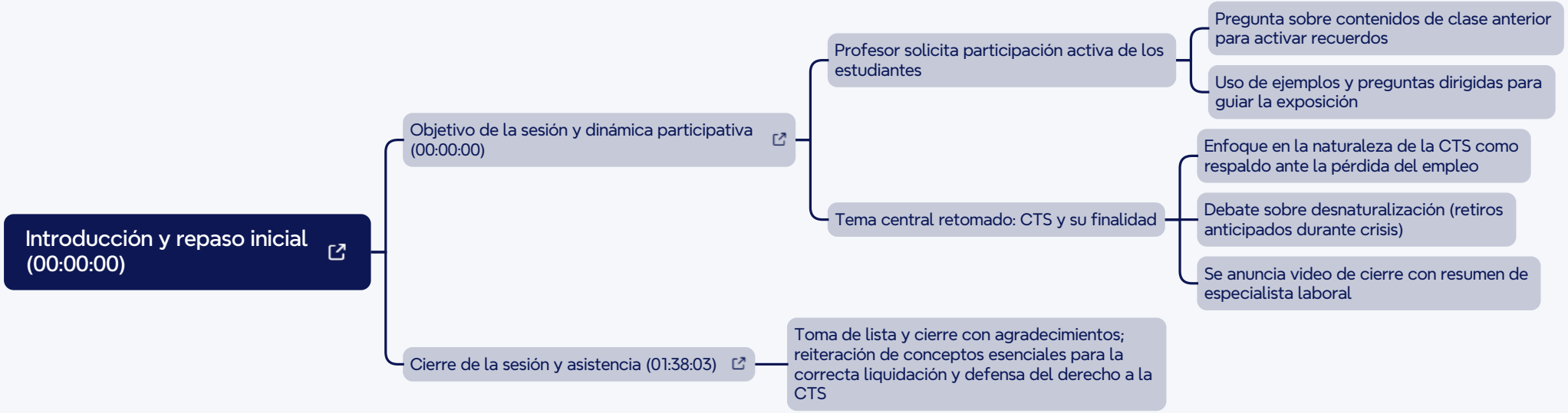
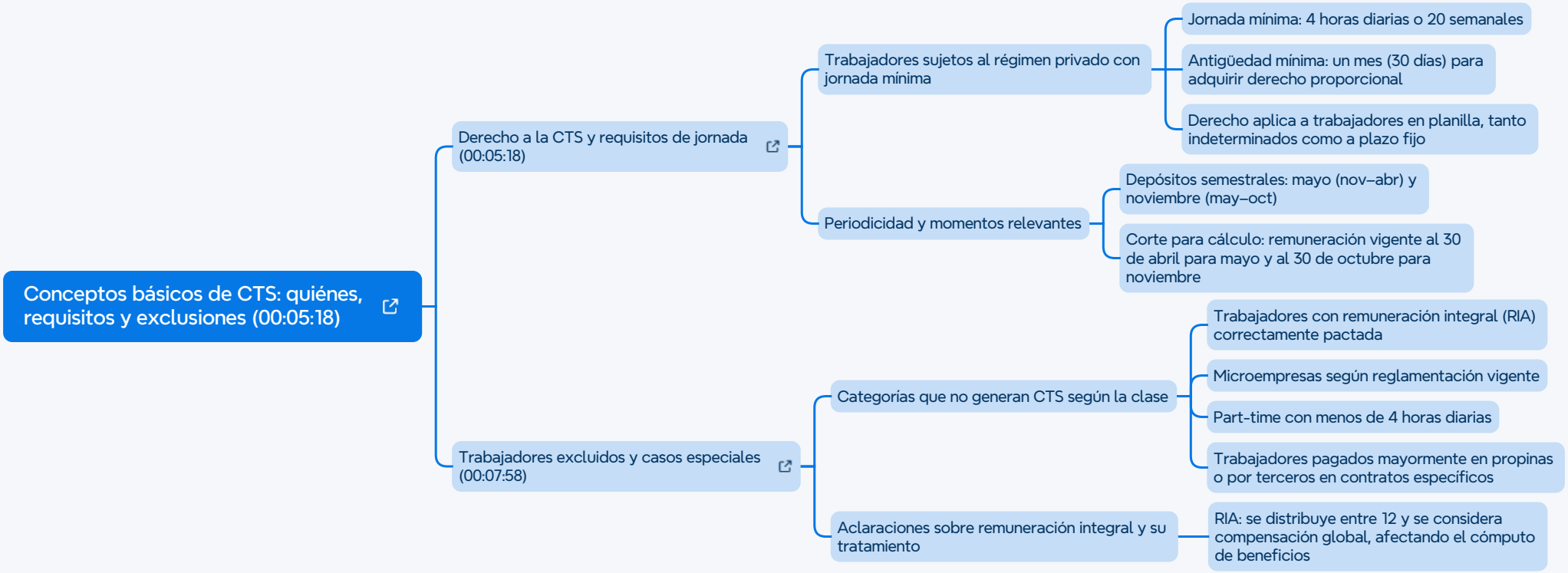
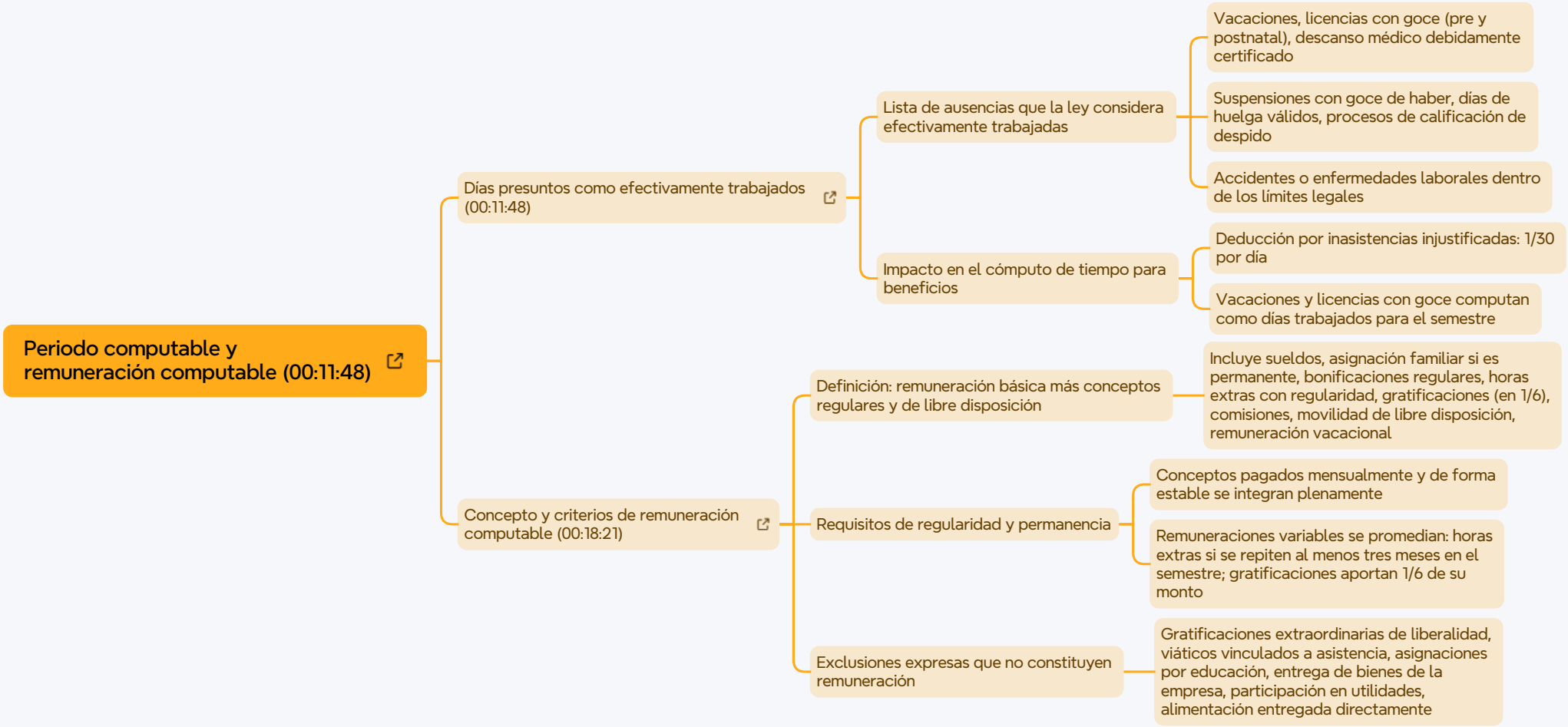
EDU MIN


CLASE 32: CTS (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS) - 2DA PARTE
Introducción y repaso inicial (00:00:00)
10
Conceptos básicos de CTS: quiénes, requisitos y exclusiones (00:05:18)
16
Periodo computable y remuneración computable (00:11:48)
16
Cálculo, depósito y gestión de la CTS (00:27:29)
29
Recomendaciones finales y práctica (01:18:45)
18
Incumplimientos, sanciones y recursos (01:30:01)
14
Situaciones especiales y disponibilidad de la CTS (01:00:10)
17


Introducción y repaso inicial (00:00:00)
Objetivo de la sesión y dinámica participativa (00:00:00)
Profesor solicita participación activa de los estudiantes
Pregunta sobre contenidos de clase anterior para activar recuerdos
Uso de ejemplos y preguntas dirigidas para guiar la exposición
Tema central retomado: CTS y su finalidad
Enfoque en la naturaleza de la CTS como respaldo ante la pérdida del empleo
Debate sobre desnaturalización (retiros anticipados durante crisis)
Se anuncia video de cierre con resumen de especialista laboral
Cierre de la sesión y asistencia (01:38:03)
Toma de lista y cierre con agradecimientos; reiteración de conceptos esenciales para la correcta liquidación y defensa del derecho a la CTS


Conceptos básicos de CTS: quiénes, requisitos y exclusiones (00:05:18)
Derecho a la CTS y requisitos de jornada (00:05:18)
Trabajadores sujetos al régimen privado con jornada mínima
Jornada mínima: 4 horas diarias o 20 semanales
Antigüedad mínima: un mes (30 días) para adquirir derecho proporcional
Derecho aplica a trabajadores en planilla, tanto indeterminados como a plazo fijo
Periodicidad y momentos relevantes
Depósitos semestrales: mayo (nov–abr) y noviembre (may–oct)
Corte para cálculo: remuneración vigente al 30 de abril para mayo y al 30 de octubre para noviembre
Trabajadores excluidos y casos especiales (00:07:58)
Categorías que no generan CTS según la clase
Trabajadores con remuneración integral (RIA) correctamente pactada
Microempresas según reglamentación vigente
Part-time con menos de 4 horas diarias
Trabajadores pagados mayormente en propinas o por terceros en contratos específicos
Aclaraciones sobre remuneración integral y su tratamiento
RIA: se distribuye entre 12 y se considera compensación global, afectando el cómputo de beneficios

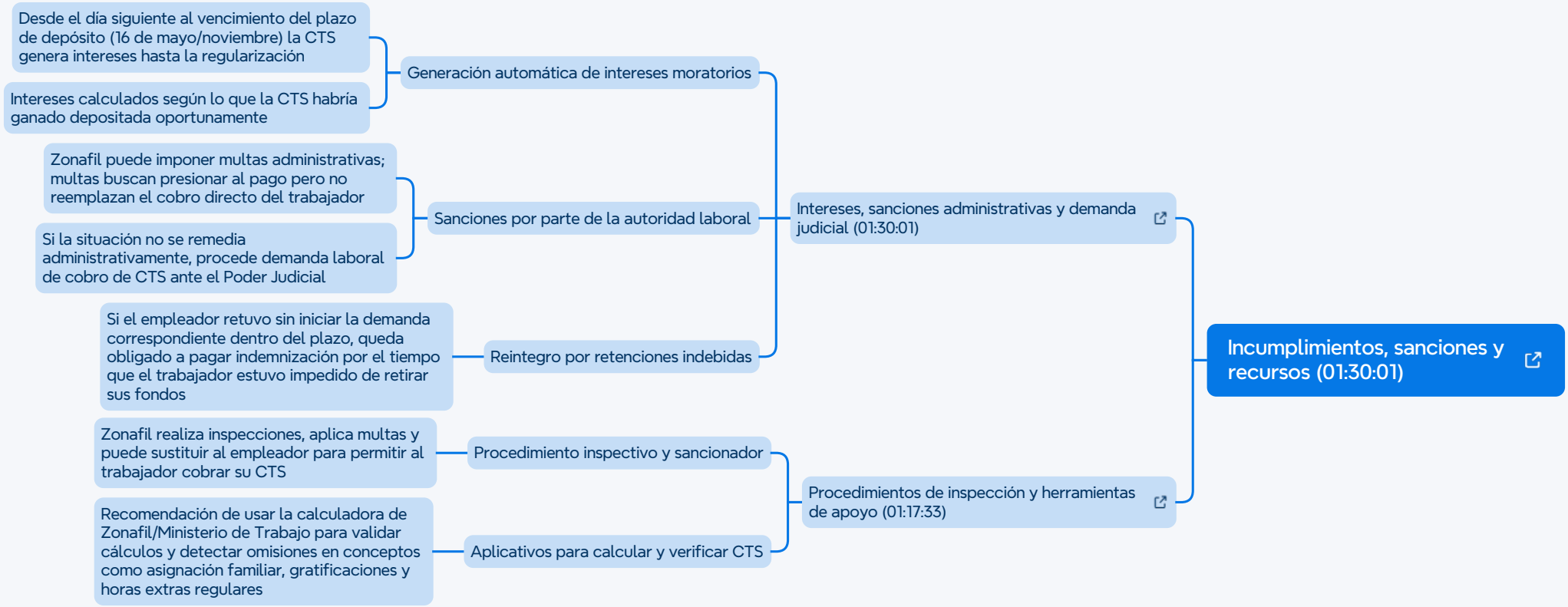

Periodo computable y remuneración computable (00:11:48)
Días presuntos como efectivamente trabajados (00:11:48)
Lista de ausencias que la ley considera efectivamente trabajadas
Vacaciones, licencias con goce (pre y postnatal), descanso médico debidamente certificado
Suspensiones con goce de haber, días de huelga válidos, procesos de calificación de despido
Accidentes o enfermedades laborales dentro de los límites legales
Impacto en el cómputo de tiempo para beneficios
Deducción por inasistencias injustificadas: 1/30 por día
Vacaciones y licencias con goce computan como días trabajados para el semestre
Concepto y criterios de remuneración computable (00:18:21)
Definición: remuneración básica más conceptos regulares y de libre disposición
Incluye sueldos, asignación familiar si es permanente, bonificaciones regulares, horas extras con regularidad, gratificaciones (en 1/6), comisiones, movilidad de libre disposición, remuneración vacacional
Requisitos de regularidad y permanencia
Conceptos pagados mensualmente y de forma estable se integran plenamente
Remuneraciones variables se promedian: horas extras si se repiten al menos tres meses en el semestre; gratificaciones aportan 1/6 de su monto
Exclusiones expresas que no constituyen remuneración
Gratificaciones extraordinarias de liberalidad, viáticos vinculados a asistencia, asignaciones por educación, entrega de bienes de la empresa, participación en utilidades, alimentación entregada directamente

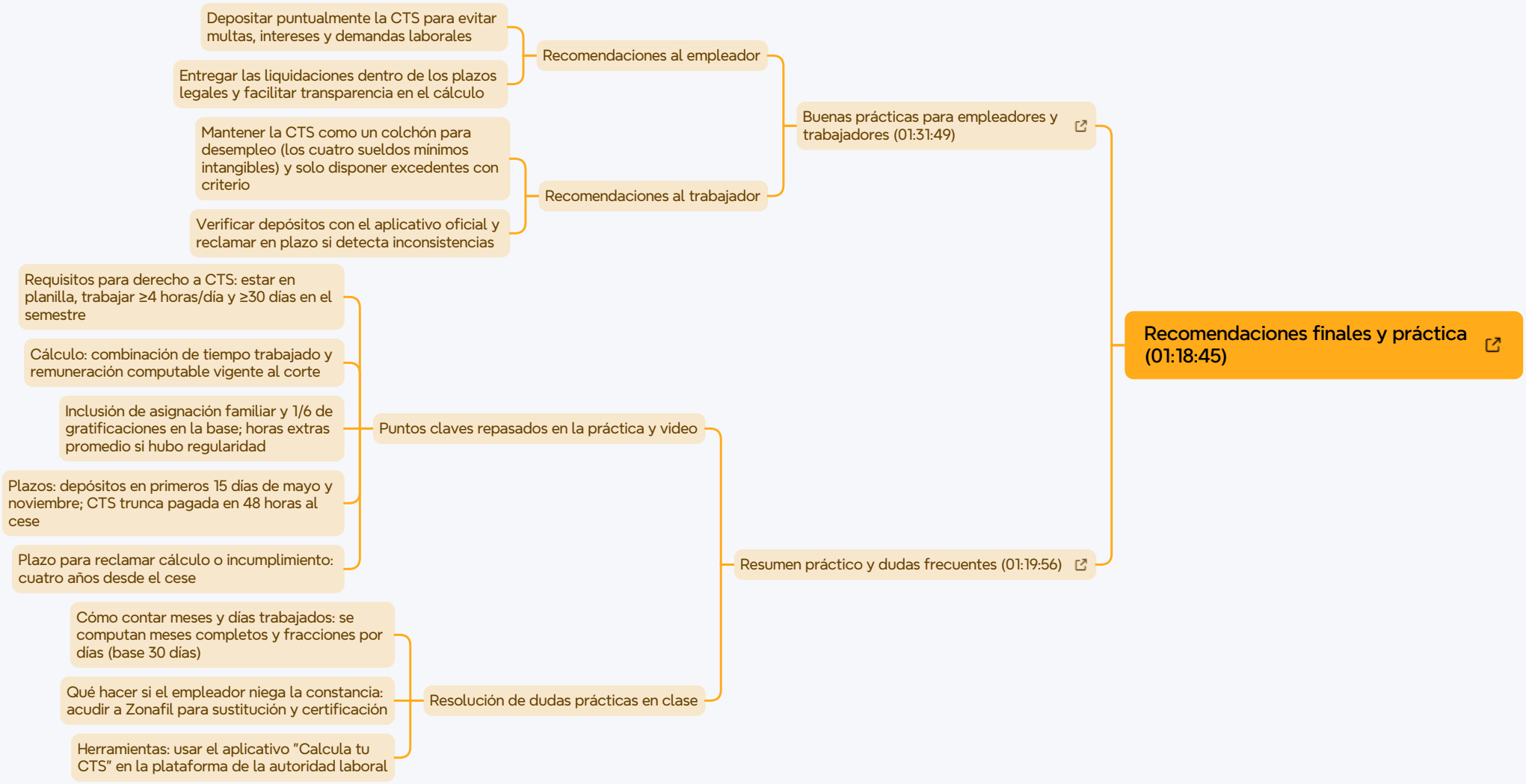
EDU MIN

- **Cálculo, depósito y gestión de la CTS (00:27:29)**
  - Fórmula y ejemplos prácticos de cálculo (00:27:29)
    - Cálculo por meses y días
      - Mensual: remuneración computable ÷ 12 × número de meses trabajados (meses completos)
        - Diario: remuneración computable ÷ 360 × número de días trabajados (año de 12 meses de 30 días)
      - Meses y días se suman: cada mes equivale a un dosavo (1/12) de la remuneración computable para el semestre
    - Ejemplos integrados de la clase y video
      - Inclusión de asignación familiar en la base cuando es percibida de forma permanente
        - Gratificación anual: se incorpora en 1/6; ejemplo: gratificación 1.200 → 200 añadido a la base
      - Horas extras: promedio del semestre (si hay regularidad mínima de tres meses) se divide entre seis para promediarse
        - Ejemplo práctico: remuneración computable 1.400 → CTS por semestre completo = mitad = 700
  - Periodicidad de depósitos, elección de depositario y trámites (00:31:27)
    - Fechas límite de depósito y cobertura de periodos
      - Depósitos semestrales: entre el 1 y el 15 de mayo (noviembre–abril) y entre el 1 y el 15 de noviembre (mayo–octubre)
    - Derecho a elegir depositario y procedimiento de cambio
      - Trabajador notifica al empleador su elección de entidad financiera y moneda (soles o dólares) antes de la fecha de depósito
      - Si no notifica, el empleador escolherá la institución; cambios posteriores se gestionan en plazos acordados
      - Recomendación: considerar solidez de la entidad y tipo de cambio si se elige moneda extranjera
    - Consecuencias del incumplimiento por parte del empleador
      - Desde el día siguiente al vencimiento (16 de mayo/noviembre) empiezan a generar intereses moratorios
      - Tasa aplicable: la que hubiera recibido el trabajador si el depósito se hubiera realizado oportunamente en la entidad financiera
      - Procedimiento de reclamo: denuncia ante la autoridad laboral (Zonafil/Zunafil), sanciones administrativas y posible demanda judicial de cobro de CTS si no se corrige
  - Documentación y comprobantes (00:36:22)
    - Entrega de liquidación firmada tras el depósito
      - Empleador debe entregar hoja de liquidación dentro de los 5 días útiles posteriores al depósito
        - Trabajador tiene derecho a conocer la base remunerativa y períodos computados para verificar montos
    - Plazo para reclamar diferencias
      - Acción por cobro de CTS y reclamos por cálculo: plazo de hasta cuatro años desde el cese para reclamar judicialmente
    - Aplicativos y herramientas de verificación
      - Plataforma Zonafil / Ministerio de Trabajo incluye calculadora "Calcula tu CTS" para cotejar montos y detectar omisiones

Situaciones especiales y disponibilidad de la CTS (01:00:10)

- CTS trunca, disponibilidad por cese y retenciones (01:00:10)
  - CTS trunca y pago al cese
    - Si el trabajador cesa antes de la fecha semestral y ha trabajado más de un mes, corresponde CTS trunca que debe pagarse dentro de las 48 horas siguientes al cese
    - Para cobrar en el banco se requiere carta de liberación (constancia de cese) que el empleador debe entregar
  - Retención por falta grave y procedimiento del empleador
    - Empleador puede solicitar retención de la CTS por hechos como robo si inicia acción judicial por daños y perjuicios
    - Debe notificar al depositario y acreditar el inicio de la acción en un plazo de 30 días naturales desde la ocurrencia; si no interpone la demanda, caduca su derecho y el trabajador puede disponer de su CTS
    - Si el empleador no presenta la demanda, además debe indemnizar al trabajador por los días en que éste estuvo impedido de retirar su CTS
  - Descuentos judiciales (alimentos) y límites
    - La CTS puede ser objeto de retención ordenada por juez, hasta un máximo del 50% del saldo en la cuenta; el empleador no puede retener directamente la CTS salvo orden judicial
- Libre disposición excepcional y cambios legislativos (01:15:13)
  - Discusión sobre retiros extraordinarios por crisis
    - Se comentó que el Congreso evaluó y recientemente aprobó, en su momento, la posibilidad de retiros extraordinarios de CTS; su aplicación requiere reglamentación para definir condiciones y plazos
    - Hasta la reglamentación, la norma no puede aplicarse de forma generalizada; trabajadores deben seguir consultas oficiales para conocer procedimientos
  - Medidas ante negativa del empleador a entregar constancia
    - Si el empleador no expide la carta de liberación, el trabajador puede acudir a Zonafil para que esta autoridad sustituya al empleador y extienda certificación que permita el retiro de las CTS
    - Zonafil además puede sancionar y multar al empleador; si persiste la negativa, procede la vía judicial


Incumplimientos, sanciones y recursos (01:30:01)
Intereses, sanciones administrativas y demanda judicial (01:30:01)
Generación automática de intereses moratorios
Desde el día siguiente al vencimiento del plazo de depósito (16 de mayo/noviembre) la CTS genera intereses hasta la regularización
Intereses calculados según lo que la CTS habría ganado depositada oportunamente
Sanciones por parte de la autoridad laboral
Zonafil puede imponer multas administrativas; multas buscan presionar al pago pero no reemplazan el cobro directo del trabajador
Si la situación no se remedia administrativamente, procede demanda laboral de cobro de CTS ante el Poder Judicial
Reintegro por retenciones indebidas
Si el empleador retuvo sin iniciar la demanda correspondiente dentro del plazo, queda obligado a pagar indemnización por el tiempo que el trabajador estuvo impedido de retirar sus fondos
Procedimientos de inspección y herramientas de apoyo (01:17:33)
Procedimiento inspectivo y sancionador
Zonafil realiza inspecciones, aplica multas y puede sustituir al empleador para permitir al trabajador cobrar su CTS
Aplicativos para calcular y verificar CTS
Recomendación de usar la calculadora de Zonafil/Ministerio de Trabajo para validar cálculos y detectar omisiones en conceptos como asignación familiar, gratificaciones y horas extras regulares


Recomendaciones finales y práctica (01:18:45)
Buenas prácticas para empleadores y trabajadores (01:31:49)
Recomendaciones al empleador
Depositar puntualmente la CTS para evitar multas, intereses y demandas laborales
Entregar las liquidaciones dentro de los plazos legales y facilitar transparencia en el cálculo
Recomendaciones al trabajador
Mantener la CTS como un colchón para desempleo (los cuatro sueldos mínimos intangibles) y solo disponer excedentes con criterio
Verificar depósitos con el aplicativo oficial y reclamar en plazo si detecta inconsistencias
Resumen práctico y dudas frecuentes (01:19:56)
Puntos claves repasados en la práctica y video
Requisitos para derecho a CTS: estar en planilla, trabajar ≥4 horas/día y ≥30 días en el semestre
Cálculo: combinación de tiempo trabajado y remuneración computable vigente al corte
Inclusión de asignación familiar y 1/6 de gratificaciones en la base; horas extras promedio si hubo regularidad
Plazos: depósitos en primeros 15 días de mayo y noviembre; CTS trunca pagada en 48 horas al cese
Plazo para reclamar cálculo o incumplimiento: cuatro años desde el cese
Resolución de dudas prácticas en clase
Cómo contar meses y días trabajados: se computan meses completos y fracciones por días (base 30 días)
Qué hacer si el empleador niega la constancia: acudir a Zonafil para sustitución y certificación
Herramientas: usar el aplicativo "Calcula tu CTS" en la plataforma de la autoridad laboral